

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	불법시설물 조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다.)은 △△△△ 내 각종 불법·무질서행위에 대한 효율적인 지도·단속 및 그 조치 등에 관한 필요한 사항과 △△△△ 이용·관리에 대한 올바른 질서유지와 쾌적한 공원 환경조성에 기여하기 위하여 △△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙을 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제3조(불법행위에 대한 조치)에 따라 자연공원법 제82조부터 제84조까지에 해당되는 행위를 적발하거나 자연공원법령에 따라 원상회복·철거명령 등의 일정한 행위를 적발한 경우에는 처분의 사전통지, 행정대집행, 고발 등 조치를 취하여야 한다.

※ 자연공원법 제83조 1호 : 제23조△△항제8호부터 △△0호까지의 규정을 위반하여 공원관리청

의 허가를 받지 아니하고 허가대상 행위를 한 자

⇒ 자연공원법 제23조 △△항 10호 : 경관을 해치거나 자연공원의 보전관리에 지장을
줄 우려가 있는 건축주의 용도변경

동 규칙 제4조(지역담당자 지정 및 운영)에 따라 ① △△△△은 탐방로 주변, 공원구역 내 불법행위 발생이 우려되는 지역을 중심으로 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 한다. ② 불법행위 적발 및 재방방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 △△, △△△△△△, 지역담당자(△△△ 포함)에게 있다. ③ △△△△△△은 담당지역별로 순찰계획을 수립하여 지역담당자가 순찰을 실시하도록 하고 지역담당자는 순찰 중 불법행위 등의 발생예방과 적발 조치에 대한 사항을 반드시 순찰(업무)일지 또는 현장관리엽에 기록하되, 불법행위를 적발하는 경우에는 현장에서 중지 및 시정 조치를 요구할 수 있고 관련 서식으로 △△에게 즉시 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 탐방로 주변, 공원구역 내 불법행위 발생이 우려되는 지역을 중심으로 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생 예방 등에 주력하여야 함에도 △△△△ 공원자연환경△△ 내 △△△ △△△△ 176-11번지 상 공원지정 이전 무허가 건축물(용도:주택)에 대하여 공원관리청의 허가를 받지 아니하고 무단으로 용도변경 하여 사용하고 있음에도 감사일 현재까지 적발보고 등 아무런 조치를 하고 있지 않는 사실이 있다.

[표] 불법시설물 현황

위치	용도△△	내용	주용도	규모	발생일자	비고
△△△ △△△△ 176-11	공원자연 환경△△	공원 지정 이전 무허가 건축물	주거용	건축면적 27.36㎡	2022. 12월경 (굿당 용도변경)	
				대지면적 73㎡		

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 신분상 처분은 별도 조치 예정